

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3475/2537

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย

บริษัท กมล สุโกศล ประกันภัย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์เอาประกันภัยการขนส่งเครื่องปั้มน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ ของโจทก์ซึ่งบรรทุกมากับเรือเดินทะเล จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งให้แก่โจทก์ ไว้กับจำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัย และเอาประกันภัยการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ ดังกล่าวไว้กับจำเลยด้วย ต่อมาปรากฏว่าส่วนประกอบของเครื่องปั้มน้ำเสียหายหลายรายการโจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล เป็นเงิน 218,600.06 บาท จำเลยมีหนังสือตอบโจทก์ว่า สาเหตุของความเสียหายเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเลความเสียหายคงจะเกิดจากการติดตั้งและจำเลยเสนอที่จะชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน 147,375.06 บาท โจทก์มีหนังสือตอบจำเลยว่าได้ตรวจสอบความเสียหายอีกครั้งหนึ่งแล้ว ตกลงที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง และขอคำนวณค่าเสียหายใหม่เป็นเงิน 174,203.40 บาท จำเลยมีหนังสือตอบโจทก์ยืนยันว่าจะชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท ดังนี้หนังสือของจำเลยฉบับหลังกล่าวอ้างถึงหนังสือของจำเลยตามฉบับแรกซึ่งจำเลยเคยขอเสนอ

ชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาทและจำเลยยืนยันในหนังสือฉบับ
หลังอีกครั้งว่าจะชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท
ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดแม้จำนวนเงินที่จำเลยเสนอจะต่ำกว่าที่โจทก์เรียกร้อง แต่
จำเลยก็ไม่ได้โต้แย้งค่าสินไหมทดแทนในจำนวนเงิน 147,375.06 บาทกลับยืนยันว่า
จะใช้เงินจำนวนนี้ให้แก่โจทก์ หนังสือของจำเลยตามเอกสารดังกล่าว จึงเป็นหนังสือ
รับสภาพหนี้ ตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 เดิม
ความเสียหายของเครื่องปั้มน้ำเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล เมื่อโจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้รับผิดชอบ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล แม้โจทก์จะฟ้องบังคับจำเลยตามหนังสือ
รับสภาพหนี้ด้วย แต่โจทก์ก็กล่าวอ้างว่าเป็นการรับสภาพหนี้ตามกรมธรรม์ประกัน
ภัยการขนส่งทางทะเล เมื่อได้ความว่าจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามกรมธรรม์
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งมิได้รับสภาพหนี้ตามกรมธรรม์ประกัน
ภัยการขนส่งทางทะเล เช่นนี้ จึงเป็นเรื่องนอกฟ้อง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัยและจำเลยตกลงรับประกันภัยการ
ขนส่งเครื่องปั้มน้ำ และอุปกรณ์อื่น ๆ ของโจทก์ซึ่งบรรทุกมากับเรือแฟรงค์เฟิร์ต
เอ็กซ์เพรสจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งให้แก่โจทก์ ณ โครงการก่อสร้างโรงจักรพลังไอน้ำ
และกังหันก๊าซบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาเมื่อวัสดุอุปกรณ์ที่โจทก์เอาประกัน
ภัยไว้กับจำเลยส่งมาถึงโจทก์ โจทก์ได้ตรวจรับพบว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง
ปั้มน้ำชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่งหลายรายการ ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้โจทก์
ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 215,158.90 บาท ตามราคาวัสดุที่เสียหาย รวมกับค่า

ใช้จ่ายในการออกของ ค่าขนส่งภายในประเทศและค่าเบี้ยประกันภัยซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์อีก 3,441.16 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 218,600.06 บาท โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวแล้ว จำเลยได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ยืนยันว่าจะชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ตรวจสอบรายละเอียดของความเสียหายอีกครั้งหนึ่งและมีหนังสือทวงถามให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 174,203.40 บาท ให้แก่โจทก์ ตัวแทนของจำเลยได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ยินยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวให้แก่โจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉยไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสินไหมทดแทน 207,955.27 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 174,203.40 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เครื่องปั้มน้ำที่โจทก์ได้เอาประกันภัยไว้กับจำเลยมิได้ชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง แต่เสียหายเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมาสูงเกินความเป็นจริงโดยค่าเสียหายอย่างสูงไม่เกิน 147,375.06 บาทตามสัญญาประกันภัยมิได้กำหนดดอกเบี้ยในค่าสินไหมทดแทนไว้ทั้งจำเลยมิได้ผิदनัด โจทก์จึงเรียกให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยมิได้ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โจทก์ในฐานะผู้เอาประกันภัยฟ้องเรียกให้จำเลยในฐานะผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยต้องฟ้องภายในกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันวินาศภัยเครื่องปั้มน้ำที่โจทก์เอาประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2526 โจทก์ต้องฟ้องคดีภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2528 แต่ในวันดังกล่าวจำเลยได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่โจทก์ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง โจทก์ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2528 เมื่อโจทก์นำคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2531 คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์ 207,955.27 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 174,203.40 บาทนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เอา ประกันภัยการขนส่งเครื่องปั้มน้ำสำหรับการส่งน้ำเข้าหม้อต้ม และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ของโจทก์ซึ่งบรรทุกมากับเรือแฟรงค์เฟิร์ต เอ็กซ์เพรส จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งให้ แก่โจทก์ ผนโครงการก่อสร้างโรงจักรพลังไอน้ำและกังหันก๊าซบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ไว้กับจำเลย ปรากฏตามสำเนากรรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล เอกสารหมายเลข จ.11 และโจทก์เอาประกันภัยการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าว ไว้กับจำเลยด้วย ปรากฏตามสำเนากรรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการ ติดตั้งเอกสารหมายเลข จ.12 ต่อมาปรากฏว่าส่วนประกอบของเครื่องปั้มน้ำดังกล่าวเสียหายหลายรายการโดยโจทก์พบความเสียหาย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2526 โจทก์มี หนังสือทวงถามให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนตามกรรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง ทางทะเล เป็นเงิน 218,600.06 บาทปรากฏตามหนังสือเอกสารหมายเลข จ.3 จำเลยมี หนังสือตอบโจทก์ว่าสาเหตุของความเสียหายเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งไม่ได้รับความ ค้ำครองภายใต้เงื่อนไขกรรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล ความเสียหายคงจะ เกิดจากการติดตั้งจำเลยเสนอที่จะชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน 147,375.06 บาท ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมายเลข จ.5 โจทก์มีหนังสือตอบจำเลยว่าได้ตรวจสอบความ เสียหายอีกครั้งหนึ่งแล้ว ตกลงที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้เงื่อนไข

ในกรณีการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง และขอคำนวณค่าเสียหายใหม่เป็นเงิน 174,203.40 บาท ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมาย จ.6 จำเลยมีหนังสือลงวันที่ 25 มีนาคม 2530 ตอบโจทก์ยืนยันว่าจะชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาทปรากฏตามหนังสือเอกสารหมาย จ.7 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกมีว่า หนังสือของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.7 เป็นหนังสือรับสภาพหนี้หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า หนังสือของจำเลยที่มีถึงโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.7 ไม่ใช่หนังสือรับสภาพหนี้ แต่เป็นเอกสารที่จำเลยโต้แย้งค่าเสียหาย เห็นว่า หนังสือของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.7 กล่าวอ้างถึงหนังสือของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.5 ซึ่งจำเลยเคยขอเสนอชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท และจำเลยยืนยันในหนังสือเอกสารหมาย จ.7 อีกครั้งว่าจะชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด แม้จำนวนเงินที่จำเลยเสนอจะต่ำกว่าที่โจทก์เรียกร้องแต่จำเลยก็มีได้โต้แย้งค่าสินไหมทดแทนในจำนวนเงิน 147,375.06 บาทกลับยืนยันว่าจะใช้เงินจำนวนนี้ให้แก่โจทก์ หนังสือของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.7 จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 เดิมแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อสองมีว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบหนี้ให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบทดแทนตามกรณีการประกันภัยการขนส่งทางทะเลซึ่งคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง แต่ความเสียหายของเครื่องปัมน้ำมิได้เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง แต่เกิดจากการติดตั้งซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรณีการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง แม้โจทก์จะฟ้องบังคับจำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ด้วยก็ตาม แต่การรับสภาพหนี้ที่โจทก์จะมีสิทธิฟ้องบังคับได้จะต้องเป็นการรับสภาพหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้เดิมคือมูลหนี้ซึ่งเกิดจากกรณีการประกันภัยการขนส่งทางทะเล

เมื่อหนังสือเอกสารหมายเลข 7 มีใช้หนังสือรับสภาพหนี้อันเกิดจากมูลหนี้ตาม
กรรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเล จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบที่แก้ถือว่าความ
เสียหายของเครื่องปั้มน้ำเกิดขึ้นจากการขนส่งซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ
กรรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งทางทะเลเห็นว่านายชุนิน ภัทรดิกล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายระบบและระเบียบงานของโจทก์ พยานโจทก์เบิกความว่า หลังจากโจทก์มี
หนังสือทวงถามให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์แล้วนายกมล ทองพิทักษ์กุลผู้
จัดการทั่วไปของจำเลยมีหนังสือแจ้งว่าความเสียหายมิได้เกิดขึ้นจากการขนส่ง แต่
เป็นเรื่องไฟฟ้าลัดวงจร น่าจะไปเรียกร้องตามกรรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุก
ชนิดในการติดตั้งมากกว่า ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมายเลข 5 พยานจึงได้ตรวจสอบ
อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าเป็นเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรจริง จึงคำนวณค่าเสียหายใหม่ และ
แจ้งให้จำเลยทราบ ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมายเลข 6 และนายชุนินเบิกความอีก
ด้วยว่า สำหรับความเสียหายคดีนี้โจทก์รับว่าเป็นความเสียหายอันเกิดจากการติดตั้ง
เครื่องจักร นอกจากนี้ปรากฏตามหนังสือเอกสารหมายเลข 6 ชัดแจ้งว่า โจทก์ตกลงที่
จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้เงื่อนไขในกรรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุก
ชนิดในการติดตั้งข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าความเสียหายของเครื่องปั้มน้ำเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดใน
การติดตั้งเอกสารหมายเลข 12 ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกรรมธรรม์ประกันภัย
การขนส่งทางทะเลตามฟ้อง เมื่อโจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้รับผิดชอบตามกรรมธรรม์
ประกันภัยการขนส่งทางทะเล แม้โจทก์จะฟ้องบังคับจำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้
ด้วยก็ตามแต่โจทก์ก็กล่าวอ้างว่าเป็นการรับสภาพหนี้ตามกรรมธรรม์ประกันภัยการ
ขนส่งทางทะเล เมื่อได้ความว่าจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามกรรมธรรม์ประกัน
ภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งมิได้รับสภาพหนี้ตามกรรมธรรม์ประกันภัยการ
ขนส่งทางทะเลตามฟ้องเช่นกันเช่นนี้ จึงเป็นเรื่องนอกฟ้อง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ

ฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้น และไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยข้ออื่นต่อไปที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(อำนวยการ สุขพรหม-นิเวศน์ คำผอง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทน จำเลยมีหนังสือตอบว่า สาเหตุของความเสียหายไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์แต่จำเลยเสนอที่จะชำระค่าสินไหมทดแทนให้บางส่วน เห็นว่าแม้มีข้อโต้เถียงค่าเสียหายในจำนวนเงินที่คิดไม่ตรงกัน แต่จำเลยก็ได้โต้แย้งค่าเสียหายที่เสนอชำระ ถ้ากระทำภายในกำหนดอายุความก็เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ (วินิจฉัยเช่นเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 293-294/2511(ญ), 3539/2528, 590/2531) การรับสภาพหนี้นั้นมีผลเพียงทำให้อายุความสะดุดหยุดลง หาเป็นการก่อตั้งสิทธิฟ้องร้องขึ้นใหม่แต่อย่างใดไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 546/2512) กล่าวคือ ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องเดิม หากก่อให้เกิดหนี้ใหม่ไม่ แต่เป็นนิติกรรมประเภทสงวนสิทธิเรียกร้องอันมีอยู่ในมูลหนี้เดิมให้คงมีอยู่ต่อไป และไม่ขาดอายุความ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 66/2516) คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าเป็นผู้เอาประกันภัยกับจำเลยในการขนส่งเครื่องปัมน้ำ โดยมี

เงื่อนไขว่าหากเกิดการสูญหายหรือเสียหายแก่สิ่งของที่ขนส่งในระหว่างการขนส่งไปยังสถานที่เก็บชั่วคราวหรือสถานีไฟฟ้าย่อยของโจทก์แห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไม่ว่าการขนส่งจะทำโดยวิธีใดรวมถึงการรอนถ่ายไปยังโกดังชั่วคราวจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง จำเลยจะชดเช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ภายในวงเงินจำนวน 34,267,597 บาท แม้โจทก์จะไม่ระบุในคำฟ้องให้แน่ชัดว่า โจทก์ประสงค์บังคับตามสัญญาประกันภัยการขนส่งทางทะเลหรือสัญญาประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง และในทางพิจารณาโจทก์นำสืบถึงกรรมธรรม์ประกันภัยทั้งสองสัญญาก็ตาม แต่ศาลฎีกาได้พิจารณาถึงเจตนาของโจทก์แน่ชัดตามข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า โจทก์ประสงค์จะบังคับตามสัญญาประกันภัยการขนส่งทางทะเลซึ่งมีวงเงินประกันภัยตามที่บรรยายมาในฟ้องตรงกับตามกรรมธรรม์ประกันภัยมากกว่าที่จะบังคับตามสัญญาประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง เมื่อหนังสือรับสภาพหนี้ที่เป็นนิติกรรมสงวนสิทธิเรียกร้องอันมีอยู่ในมูลหนี้เดิมให้คงมีอยู่ต่อไปเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามสัญญาประกันภัยการขนส่งทางทะเล จึงเป็นเรื่องโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามฟ้องได้ พฤตินัยทัศนัยพิทักษ์กุล